

한국수자원공사 상임감사위원

주의 요구 및 통보

제 목 입찰 유효성 검토 부적정

소 관 부 서 ○○○○○지사, ●●●지사

조 치 부 서 <<<<처, >>>>처, ○○○○○지사, ●●●지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○○지사와 ●●●지사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「계약업무규정」 등에 따라 지사 소관 사업과 관련된 공사, 용역, 물품 구매에 관한 계약업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조(입찰서의 제출·접수 및 입찰의 무효) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제44조(입찰무효)에 따라 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰은 무효한 입찰로 처리하며, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조의2(입찰의 성립)에 의거 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○지사와 ●●●지사는 경쟁입찰 시 입찰참가자격을 갖춘 자가 2인 이상인지 확인하지 않아, 입찰자 중 1인만 입찰참가자격을 갖춰 유효한 입찰로 성립할 수 없는 건을 낙찰 처리하고 계약을 체결하여 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 위반하였다.

관계부서 의견

- ① ○○○○○지사는 감사지적사항에 대해 수용하였다.
- ② ●●●지사는 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 관련 법령 및 규정을 준수 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① <<<<처장은 입찰의 유효성을 확인하지 않는 등 계약업무를 소홀히 한 담당자를 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

- ② >>>>처장은 유사사례 재발 방지를 위해 계약담당자에게 사례전파를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ③ ○○○○○지사장은 계약업무 수행 시 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등 관련 규정을 준수하시기 바랍니다. (통보)
- ④ ●●●지사장은 계약업무 수행 시 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등 관련 규정을 준수하시기 바랍니다. (통보)